

제주국제자유도시개발센터 상임감사 개 선 요 구

제 목 : 관리직 징계 감경에 대한 규정 개선

관계부서 : 인사총무실

내 용

「인사규정시행세칙」 제60조 1항에 따르면, 다음의 각 호에 해당하는 공적이 있는 직원의 경우 징계의결 시 감경할 수 있도록 하고 있다.

1. 이사장이 수여하는 개인표창을 받은 공적
2. 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장의 표창 이상 공적
3. 위원회에서 인정하는 상당한 공적 또는 징계혐의자의 징계사유가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우

「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제16조 1항¹⁾ 2호에 따르면, 관리직의 경우, 기관장 표창을 받은 공적이 있더라도 징계를 감경할 수 없도록 하고 있다. 다만, 동지침 제16조 1항 1호 및 3호에 따른 공적에 대해서는 관리직 여부와 관계없이 징계를 감경할 수 있도록 하고 있다.

그러나 감사일 현재, JDC 「인사규정시행세칙」에는 이사장 표창을 받은 공적이 있는 경우 관리직 여부와 관계없이 징계양정을 감경할 수 있도록 되어있어, 공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침과 상이한 부분이 발생하고 있다.

1) 공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침 제16조(징계의 감경)①공기업 준정부기관에 설치된 인사위원회 등은 징계의결이 요구된 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 징계를 감경할 수 있다.

1. 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장의 표창 이상 공적
2. 기관장 표창(부장급 이상의 관리직은 제외)을 받은 공적
3. 인사위원회 등이 마련한 별도 기준에 따라 객관적으로 인정하는 공적

【조치할 사항】 이사장은

「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에서 규정한 기관장 표창 공적에 대한 징계 감경 시 관리직을 제외하는 사항을 개발센터 「인사규정 시행세칙」에 반영하여 개정하시기 바랍니다.[개선 : 인사총무실]